

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2422/2532

นางสาว กนก รัตน์ รัตนพงษ์มณี
นาย สม ตักดี ประภาศ รี สุข

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1299 วรรคสอง, มาตรา 1382

โจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ก่อนที่ ก. จะขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยแต่เมื่อโจทก์ได้ที่ดินพิพาทมาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมและยังมีได้จดทะเบียนการได้มาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โจทก์จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วไม่ได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1299 วรรคสอง.

ก่อนซื้อที่ดินพิพาท จำเลยไปดูที่ดินพบบิดาโจทก์อยู่ในที่ดินพิพาท บิดาโจทก์บอกจำเลยว่าจะซื้อที่ดินพิพาทจาก ก. หากจำเลยซื้อที่ดินพิพาทจะขอเช่าอยู่ต่อไป พฤติการณ์ดังกล่าวยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยรู้แล้วในขณะที่ซื้อที่ดินพิพาทว่าโจทก์ครอบครองปรปักษ์ที่ดินพิพาทอยู่และรับโอนที่ดินโดยไม่สุจริต โจทก์จึงยกการได้ที่ดินพิพาทมาโดยการครอบครองปรปักษ์ขึ้นต่อสู้จำเลย ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยสุจริต เสียค่าตอบแทน และจดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วไม่ได้ เมื่อโจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งเป็นของจำเลยยังไม่ถึงสิบปี จึงยังไม่ได้กรรมสิทธิ์.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ 7168 พร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคาร ครึ่งตึกครึ่งไม้ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 ในปีพ.ศ. 2522 โจทก์จึงทราบว่าเป็นที่ดินส่วนด้านหลัง ของอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ เนื้อที่ประมาณ 1 ตารางวาเศษที่โจทก์ครอบครองเป็นส่วน หนึ่งของโฉนดที่ดินที่ 5288 ซึ่งชื่อในทางทะเบียนเป็นของจำเลย โจทก์ได้ครอบ ครอบมาเกินกว่า 10 ปี โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ โจทก์ ย่อมได้กรรมสิทธิ์ ขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดิน 1 ตารางวาเศษที่โจทก์ครอบครองเป็น กรรมสิทธิ์ของโจทก์

จำเลยให้การว่า ที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของโฉนดที่ 5288ซึ่งจำเลยได้รับโอน กรรมสิทธิ์จากนายกาญจน ดังทัศนสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2520 โดยเสียค่า ตอบแทนและจดทะเบียนโดยสุจริตแล้วนับแต่จำเลยรับโอนกรรมสิทธิ์จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 6 ปีเศษเท่านั้น โจทก์จึงไม่ได้กรรมสิทธิ์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าโจทก์ซื้อบ้านเลขที่ 188 ถนนมิตรจิต แขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พร้อม ที่ดินโฉนดที่ 7168จากนางใหม่ บุญส่ง เมื่อปี 2505 โจทก์ได้เข้าครอบครองบ้านและ ที่ดินดังกล่าวตั้งแต่ซื้อจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลาประมาณ 21 ปี โจทก์ได้ครอบ ครอบที่ดินเนื้อที่ประมาณ 1 ตารางวาเศษ ซึ่งเป็นที่ดินบางส่วน ของที่ดินโฉนดที่ 5288 แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร มีชื่อในทางทะเบียน

เป็นของจำเลย ที่ดินแปลงดังกล่าวนี้จำเลยซื้อมาจากนายกำภูจน ดังทศสวัสดิ์ เมื่อปี พ.ศ. 2520 ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินเอกสารหมายเลข 2 มีปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้ว่า โจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรบักษ์หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์ได้ครอบครองที่ดินพิพาทต่อเนื่องกันตลอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 โดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลายาวนานกว่าสิบปีแล้ว โจทก์จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรบักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 ก่อนที่นายกำภูจนจะขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลย แต่เมื่อโจทก์ได้ที่ดินพิพาทมาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม และยังมีได้จดทะเบียนการได้มาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โจทก์จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคสอง โจทก์ฎีกาว่า จำเลยซื้อที่ดินพิพาทโดยทราบว่าบิดาโจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทอยู่จึงถือไม่ได้ว่า จำเลยได้รับโอนที่ดินพิพาทโดยสุจริต แต่โจทก์ก็มีได้นำสืบให้เห็นว่า จำเลยรับโอนที่ดินพิพาทโดยไม่สุจริตอย่างไรคงได้ความจากคำเบิกความของจำเลย นายต่วน งามประวัติดีและนายกำภูจน ดังทศสวัสดิ์ พยานจำเลยว่า ก่อนซื้อที่ดินพิพาทจำเลยและนายต่วนไปดูที่ดิน พบบิดาโจทก์อยู่ในที่ดินพิพาท บิดาโจทก์บอกจำเลยว่าเขาที่ดินพิพาทจากนายกำภูจน หากจำเลยซื้อที่ดินพิพาทจะขอเช่าอยู่ต่อไปเท่านั้น พฤติการณ์ดังกล่าวยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยรู้แล้วในขณะที่ซื้อที่ดินพิพาทว่าโจทก์ครอบครองปรบักษ์ที่ดินพิพาทอยู่และรับโอนที่ดินโดยไม่สุจริตโจทก์จึงยกการได้ที่ดินพิพาทมาโดยการครอบครองปรบักษ์ขึ้นต่อสู้จำเลย ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วไม่ได้ เมื่อโจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งเป็นของจำเลยยังไม่ถึงสิบปี โจทก์จึงยังไม่ได้กรรมสิทธิ์..."

พิพากษายืน

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ฉิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>